

통 보

제 목 영상정보처리기기 열람청구 및 대응에 관한 사항

관계부서 ♠♠팀(♡♡파트)

내 용

1. 업무개요

♠♠팀은 「업무분장지침」 제3조 별표에 의거하여 자산관리 및 자산 운영 업무를 담당하고 있고, 이에 따라 ♣♣, ♣♣, ♥♥ 등 3개 건물의 시설관리, 보호 및 위탁업체 관리 업무를 실시하고 있다.

♠♠팀은 관리 건물의 화재 및 범죄의 예방, 시설 안전 유지, 차량 출입관리 등을 위하여 영상정보처리기기(이하 CCTV)를 설치하였으며, 「개인정보보호법」 제25조제8항¹⁾에 따라 CCTV의 설치·운영에 관한 사무를 ◆◆에 위탁하였다.

이에 ◆◆는 정보주체가 CCTV에 촬영된 개인영상정보를 요구하였을 경우, 「개인정보보호법」 제35조 및 같은법 시행령 제41조에 따라 개인 영상정보 열람청구서를 수령한 후 개인영상정보를 열람토록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「개인정보보호법 시행령」 제46조제1항에 따라 개인정보처리자는 열

1) 개인정보보호법 제25조제8항 : 고정형영상정보처리기기운영자는 고정형영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁할수 있다. 다만, 공공기관이 고정형영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우에는 대통령령으로 정하는 절차 및 요건에 따라야 한다.

람등요구²⁾를 받았을 때에는, 열람등요구를 한 사람이 본인이거나 정당한 대리인³⁾인지 확인하여야 한다.

또한 「개인정보보호법」 제26조제4항에 따라 CCTV의 설치·운영에 관한 사무를 위탁한 자는 정보주체의 개인정보가 도난, 유출 등이 되지 않도록 수탁자를 교육하고 처리현황 점검 등을 통해 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독해야 한다.

따라서 ♠♠팀은 ♣♣의 CCTV의 설치·운영 사무의 수탁자인 ◆◆가 개인정보를 안전하게 처리하는지 교육·감독해야 할 의무가 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

♣♣의 개인영상정보 관리대장 및 열람청구서 문서철을 확인한 결과, [표]와 같이 열람청구인이 타인의 개인영상정보 열람을 청구한 사례를 확인하였다.

[표] 타인의 개인영상정보 열람청구에 대한 조치 부적정 사례

열람청구일	열람청구인	정보주체	정보주체와의 관계	청구목적 및 사유
2023.4.24.	K	학원 원생	학원 선생님	깁스한 학생의 발 뺀 친구 확인

[표]에 따르면 열람청구인은 정보주체의 선생님이로 정보주체의 발을 뺀 친구가 누구인지 확인하고자 개인영상정보 열람청구를 하였는데, 이 경우 열람청구인은 본인의 개인영상정보가 아닌 타인의 개인영상정보를 열람청구한 것에 해당하기 때문에 ◆◆는 「개인정보보호법 시행령」 제46조제1항에 따라 열람청구인이 정당한 대리인인지 확인하여야 한

2) 열람등요구 : 개인정보의 열람, 정정, 삭제, 처리정지 및 개인정보 수집·이용·제공 동의철회 등의 요구(개인정보보호법 제38조제1항)

3) 정당한 대리인 : 정보주체의 법정대리인, 정보주체로부터 위임을 받은자(개인정보보호법 시행령 제45조제1항)

다.

그러나 ◆◆는 열람청구인이 타인의 개인영상정보 열람을 청구했음에도 불구하고, 정당한 대리인 여부를 확인하지 아니하고 열람청구인이 타인의 개인영상정보를 열람토록 허가한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 상기 내용과 관련하여 관계부서는 이견이 없었으며, 적법한 정보주체 이외의 자에게 개인영상정보를 열람 또는 제공하지 않도록 ◆◆ 관계직원에게 주의조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ♠♠팀은 CCTV 설치·운영에 관한 사무 위탁업체가 개인영상정보를 안전하게 관리하고 있는지 철저히 감독하고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 주의조치하시기 바랍니다.(통보)